

**Nr. 47 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Stellvertreter des Führers. 24.
Februar 1937**

R 43 II/274a, Bl. 28–31 Schnellbrief, Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Übergriffe der Deutschen Arbeitsfront in die gewerbliche Organisation des Handwerks]

Sehr geehrter Herr Heß!

Nachdem ich Ihnen schon mehrfach wesentliche Eingriffe der Deutschen Arbeitsfront in die Organisation der gewerblichen Wirtschaft mitgeteilt habe², sehe ich mich heute veranlaßt, Ihnen neue Fälle dieser Art mitzuteilen, die die Lage im Handwerk allmählich unerträglich gestalten und zu schwerer Beunruhigung bereits geführt haben.

Herr Dr. Ley hat zuerst im Berliner Tageblatt am Sonnabend, den 20. 2. d. J. einen Aufruf an das deutsche Handwerk veröffentlicht, in dem er ankündigt, daß die Innungsorganisation verändert und die gesetzlich vorgeschriebenen Gesellen- und Meisterprüfungen abgeschafft und der Arbeitsfront übertragen werden sollen³. Dieser Aufruf, der die Änderung bestehender, von der Regierung des Dritten Reichs geschaffener Gesetze und Verordnungen zur Folge haben müßte und daher zunächst von der übrigen Presse nicht gebracht wurde, ist ab Montag, den 22. 2. d. J. durch Zwangsaufgabe in allen Zeitungen, auch in den Fachzeitungen des Handwerks veröffentlicht worden und hat bereits eine Fülle von telefonischen Anfragen aus ganz Deutschland bei den Zentralstellen des Handwerks hervorgerufen, aus denen die außerordentlich starke Beunruhigung des Gesamthandwerks im ganzen Reich zu erkennen ist. Zahlreiche junge Handwerker ziehen sich von der Vorbereitung zur Meisterprüfung zurück, weil sie nicht mehr an die gesetzmäßige Durchführung glauben. Innungsversammlungen werden vielfach kurzerhand von der Arbeitsfront verboten und, wie früher schon mitgeteilt, den Innungen das Recht des Ein- und Ausschreibens der Lehrlinge bestritten⁴. Meine Bemühungen, zu erreichen, daß die öffentlichen Erörterungen und die ungesetzlichen Eingriffe unterlassen werden sollten, haben die Arbeitsfront nicht veranlassen können, ihr von Tag zu Tag verstärktes Vorgehen einzustellen.

Wie ich weiterhin erfahren habe, hat der Reichsorganisationsleiter Dr. Ley die Gauleitungen angewiesen, gegen jeden Leiter einer Gliederung der wirtschaftlichen Organisation des Handwerks, der

¹ Reinkonzept in: R 3101/13085, Bl. 83–86. Vgl. APK I1, Reg. Nr. 11918.

² Gemeint waren folg., vier Schreiben: Schacht an Göring, 23. 12. 1936, abschriftl. an Heß: Beschwerde über ungesetzl., die Ziele des VJP gefährdende Eingriffe der DAF in die Berufsausbildung des Handwerks; R 3101/10321, Bl. 2f. Schacht an Heß, 6. 1. 1937: Notwendiges Einschreiten des StdF als „Aufsichtsinstanz“ über die DAF wegen wiederholter Verletzung getroffener Absprachen; R 3101/13085, Bl. 70–72. Schacht an Heß, 4. und 20. 2. 1937: vgl. ebd. Bl. 87. Zur Entstehung und zum Gegenstand der Auseinandersetzung s. bereits ARH III, Nr. 193 und o. Dok. Nr. 42; vgl. SCHWEITZER, Nazifizierung, S. 59–64; SMELSER, Ley, S. 189ff., 237–244.

³ „Ich rufe das Handwerk!“ Exemplar in: R 43 II/274a, Bl. 43f., 154. Ley verspottete hier u. a. die Traditionspflege der Innungen als inhaltsleere „freimaurerische Gebräuche“ und „Symbole äußerster Zerrissenheit“ im Handwerk, die sich überlebt hätten. Er kündigte die Ersetzung der rd. 16 000 Innungen durch „Gewerke“ an, in welchen die Meister, Gesellen und Lehrlinge der einzelnen Berufe ohne Standesunterschied zusammengefaßt würden. Die gesamte Berufserziehung müsse auf die DAF übergehen. Die Meisterprüfung werde sich durch die alljährl. Teilnahme am Reichsberufswettkampf erübrigen, weil „in dieser ständigen Überprüfung und Überwachung eine bessere und auch gerechtere Leistungsprobe als in einer einmaligen Prüfung“ zu sehen sei. Vgl. SCHWEITZER, S. 154f.

⁴ Zusammenstellung von Einzelfällen und Meldungen an das RWiM in: R 3101/10257, passim; R 3101/13085, Bl. 231f.; R 3101/13086, Bl. 221–224 und passim.

aufgrund meiner Anweisung sein Amt in der Deutschen Arbeitsfront niederlegt⁵, ein Parteigerichtsverfahren mit dem Ziel auf Ausschluß aus der Partei zu eröffnen⁶. Das ist um so erstaunlicher, als Staatsrat Dr. Ley gerade im Einvernehmen mit mir die Personalunion an der Spitze des deutschen Handwerks selbst aufgehoben hat und damit einverstanden war, daß künftig der Reichshandwerksmeister nicht mehr gleichzeitig Leiter der Reichsbetriebsgemeinschaft 18 der Deutschen Arbeitsfront sein dürfe⁷.

Aus dem Ganzen geht hervor, daß die Deutsche Arbeitsfront mit allen Mitteln, leider auch mit dem Einsatz der Parteiautorität, auf die Amtsträger, die auf das Gesetz der Organisation der gewerblichen Wirtschaft⁸ verpflichtet sind, einzuwirken versucht, ihren gesetzlichen Pflichten untreu zu werden und sich der Arbeitsfront zu beugen. Es sind Tausende angesehener Handwerksmeister, die zugleich seit Jahren treue Anhänger der Partei sind, in die schwersten Gewissenskonflikte versetzt worden, umso mehr als mit dem angedrohten Vorgehen der Partei in der Regel auch die wirtschaftliche Abschnürung von öffentlichen Aufträgen nicht nur angedroht, sondern auch durchgeführt wird⁹. Angesichts dieser Vorgänge, die nicht nur die Autorität der Reichsgesetzgebung, sondern auch das Ansehen der Partei auf das schwerste erschüttern müssen, halte ich es für unumgänglich, daß Sie, sehr geehrter Herr Heß, als Stellvertreter des Führers sofort eingreifen und veranlassen, daß das eigenmächtige Vorgehen der Deutschen Arbeitsfront sofort eingestellt und bereits getroffene ungesetzliche Maßnahmen unverzüglich zurückgenommen werden müssen. Es ist dies um so notwendiger, als ich selbstverständlich seit geraumer Zeit Verhandlungen über die Abgrenzung der Arbeitsgebiete mit der Deutschen Arbeitsfront veranlaßt habe, deren Fortsetzung durch die Willkürakte der Arbeitsfront unmöglich gemacht wird¹⁰. Ich bin ferner der Ansicht, daß, wenn die Reichsregierung hier nicht mit fester Hand zugreift, zu befürchten ist, daß die Zersetzung der Autorität der Reichsregierung auf diesem Gebiete allein nicht halt machen wird.

⁵ Erlaß des RWiM an den Reichsstand des Dt. Handwerks vom 19. 2. 1937, zit. bei Dok. Nr. 42 Anm. 14.

⁶ RdErl. des Leiters der DAF-Reichsbetriebsgemeinschaft 18, Paul Walter, der als „Leiter des Deutschen Handwerks“ firmierte, an die Gauhandwerksämter zur Weiterleitung an alle Kreishandwerksämter der DAF vom 22. 2. 1937: „Die Entwicklung in der Handwerkspolitik während der letzten Tage macht es notwendig, daß ich Ihnen folgendes mitteile: – Der Reichsorganisationsleiter hat gegen einen Gauhandwerksämter, der sein Amt als politischer Leiter zur Verfügung gestellt hat, ein Parteigerichtsverfahren eingeleitet. Gleichzeitig hat der zuständige Gauleiter den betreffenden Parteigenossen seines Amtes als Gauamtsleiter der NSDAP entzogen. – Alle Handwerker, die ein Führeramt im Deutschen Handwerk in der Deutschen Arbeitsfront innehaben, damit also politische Leiter sind, dieses Amt aber ohne ausdrückliche Genehmigung ihres Hoheitsträgers niederlegen, verstoßen gegen den Eid, den sie als politische Leiter dem Führer gegeben haben. Sie müssen damit rechnen, daß dann die Partei mit denselben Mitteln einschreitet, wie sie es im Falle des vorerwähnten Gauhandwerksamtes getan hat. – Ich mache ferner darauf aufmerksam, daß die Parteigenossen ihre Ämter innerhalb der Wirtschaftsorganisation des Handwerks im Auftrage der Partei und mit Genehmigung des zuständigen Hoheitsträgers erhalten haben, und daß sie diese im Auftrage der Partei besetzten Ämter nur mit ausdrücklicher Genehmigung der zuständigen Reichsleiter der NSDAP bzw. ihres zuständigen Hoheitsträgers niederlegen können. Dies bedeutet also, daß auch eine freiwillige Aufgabe der Ämter innerhalb der Wirtschaftsorganisationen des Handwerks ohne ausdrückliche Genehmigung der Partei unter keinen Umständen geduldet wird.“ R 3101/13086, Bl. 225. Zur Durchführung der Parteiausschlußverfahren s. ebd., passim.

⁷ Bezieht sich wohl auf eine Unterredung Schachts mit Ley am 5. 11. 1936, in der „alle wesentlichen Schwierigkeiten, die durch die Dienststellen der DAF entstanden waren“, zur Sprache kamen und die Entlassung des Reichshandwerksmeisters Schmidt (Dok. Nr. 42) verabredet wurde. Hinweis im Schreiben Schachts an Göring, 23. 12. 1936 (o. Anm. 2). Schacht und Ley kamen an diesem Tag auch überein, mit Blick auf den VJP „die Arbeiten für die Ausführung des Leipziger Abkommens [ARH II/1, Nr. 121] beschleunigt vorwärtzutreiben und in allen ihren Gliederungen gemeinschaftlich alle Arbeiten zu fördern, die zur Verwirklichung dieses Plans führen können“. Zit. in: R. LEY, Wir alle helfen dem Führer, München 31939, S. 89.

⁸ Zu den Rechtsgrundlagen vgl. die Hinweise bei Dok. Nr. 63 Anm. 3.

⁹ Die schärfsten Übergriffe wurden aus Mecklenburg berichtet. Einem Kreishandwerksmeister aus Parchim etwa, der sein DAF-Amt niedergelegt hatte, drohte der Kreisleiter: „Sie haben sich den Haß der ganzen Partei zugezogen, und mit diesem Haß werden wir Sie verfolgen; machen Sie nur, daß Sie aus Parchim herauskommen. Wir werden Sie auch geschäftlich ruinieren.“ In Schwerin eröffnete der Kreisleiter den 35 versammelten Obermeistern, „die Partei werde denjenigen Obermeister zu treffen wissen, der jetzt sein Amt in der DAF zur Verfügung stelle“. Fallsammlung des MD Wienbeck für den FV Schachts (u. Anm. 11), 10. 3. 1937; R 3101/13086, Bl. 221–224. Weiteres einschläg. Material in: MA, RW 19/974.

¹⁰ So hatte am 4. 2. 1937 eine Unterredung zwischen Schacht und Ley stattgefunden, nach der sich Ley „glücklich gestimmt“ gab „in der Annahme, daß nun endlich nach dem vielerlei Hin und Her grundsätzlich eine Einigung erzielt worden ist in bezug auf den Charakter der gewerblichen Wirtschaft und die Aufgaben der Deutschen Arbeitsfront“. Ley an Schacht, 4. 2. 1937; R 43 II/274a, Bl. 22–25.

Ich wäre dankbar, wenn Sie mich umgehend von Ihren Entschlüssen benachrichtigen würden¹¹.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Hjalmar Schacht

¹¹ Heß blieb eine Antwort schuldig, weshalb Schacht mit neuerl. Schreiben vom 9. 3. 1937 unter Schilderung der eingetretenen Rechtsverwirrung im Handwerk an ihn appellierte, „daß Sie so schnell wie möglich Schritte ergreifen, um alle Eingriffe von Parteien oder von Dienststellen der DAF, die wie Hoheitsträger auftreten, unbedingt zu verhindern, da andernfalls die Verantwortung für die Beachtung der Reichsgesetze von mir nicht länger getragen werden kann“. R 3101/13085, Bl. 87–89. Mittlerweile hatte Schacht mit RdErl. vom 3. 3. 1937 auch den Reichsstatthaltern und Oberpräsidenten die Beachtung der Gesetzeslage bezügl. der Handwerksorganisation und der Berufsausbildung eingeschärft; R 3101/13086, Bl. 203f.; R 43 II/274a, Bl. 32f.; s. auch SCHWEITZERS. 161f.

Hitler wurde durch Lammers am 5. März über den Konflikt in Kenntnis gesetzt und wünschte zunächst separaten Vortrag durch Heß und Ley am 11. März; s. FV 119*. Schacht kam dem aber am 10. März zuvor. Lammers hielt dazu am 11. 3. fest: „Dr. Schacht teilte mir durch Fernsprecher mit, daß er die Angelegenheit gestern dem Führer vorgetragen habe. Der Vortrag habe ein endgültiges Ergebnis noch nicht gezeitigt. Der Führer wolle über die Sache zunächst mit Dr. Ley allein und alsdann mit ihm – Dr. Schacht – unter Zuziehung von Ley und Reichsminister Heß sprechen. Der Führer habe ihm aber – Dr. Schacht – bereits zugesagt, daß die auf Gesetzen und Verordnungen beruhenden Befugnisse des Reichswirtschaftsministers diesem keinesfalls entzogen werden würden, es müsse für eine strenge Trennung der Befehlsgewalten gesorgt werden. – Dr. Schacht teilte mir ferner mit, daß er über dieses vorläufige Ergebnis seiner Besprechung mit dem Führer ein Rundschreiben an die Empfänger seines Rundschreibens vom 3. März – V 5028/37 – herausgehen lassen werde. [...]“ R 43 II/274a, Bl. 31v. Fortgang s. Dok. Nr. 63.

Zitierhinweis

Nr. 47 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Stellvertreter des Führers. 24. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d047>